

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2299/2541

นาง ทอง ดี เพ็ง สุข
นาย อนันต์ นันทพงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 421, มาตรา 1337

ที่ดินที่ตั้งแผงลอยพิพาทเป็นของจำเลย โจทก์ซื้ออาคารพาณิชย์ห้องริม ด้านข้างติดกับซอยจึงมีราคาแพงกว่าห้องอื่น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าที่สามารถขายสินค้าได้ทั้งสองด้าน การที่จำเลยสร้างแผงลอยปิดกั้นจนโจทก์ไม่สามารถเปิดประตูด้านข้างได้ เป็นเหตุให้ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ของโจทก์ไม่สะดวกในการกระทำการค้าและเป็นเหตุ ให้บอกเลิกสัญญาเช่า จึงเป็นการที่จำเลยใช้สิทธิของตน เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ โจทก์จึงมีสิทธิปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้สิ้นไป และเรียกเอาค่าทดแทนจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 และมาตรา 1337

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อร้านแผงลอย โครงหลังคาเหล็กและโครงเหล็ก ป้ายบอกชื่อภาพยนตร์ออกไปพ้นจากอาคารของโจทก์และใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น

เงิน 73,000 บาท และค่าเสียหายวันละ 500 บาท นับถัดวันฟ้องจนกว่าจะรื้อ
แผงลอยออกไปให้พ้นจากประตูอาคารพาณิชย์ของโจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อร้านแผงลอยซึ่งปิดบังอาคารพาณิชย์เลขที่
18/24 ด้านทิศตะวันตกของโจทก์ออกจากบริเวณดังกล่าว ให้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
51,200 บาท และค่าเสียหายในอัตราวันละ 300 บาท แก่โจทก์ นับตั้งแต่วันที่ 8
ธันวาคม 2536 จนกว่าจะเลยจะรื้อแผงลอยออกไป คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยเรื่องอำนาจ
ฟ้องเป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามอุทธรณ์จำเลยในตอนต้นตั้งรูปเรื่อง
อุทธรณ์ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และบรรยายอุทธรณ์ต่อมาว่าการบรรยายฟ้อง
ของโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าโจทก์ฟ้องคดีในฐานะอะไรโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายหรือไม่
โจทก์คงปล่อยให้จำเลยทำละเมิดจนสำเร็จจึงถือว่าโจทก์ละสิทธิโต้แย้งคัดค้าน
แล้วสรุปอุทธรณ์ตอนท้ายในส่วนนี้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ดังนั้นอุทธรณ์จำเลยจึง
เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดเจน

ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยไม่ใช่ผู้สร้างหรือเป็นเจ้าของแผงลอย ไม่ต้อง
รับผิดชอบโจทก์ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าแผงลอยพิพาทเป็นของจำเลย

และข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยโดยจำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ซื้ออาคารพาณิชย์ห้องริมด้านข้างติดกับซอยเข้าโรงภาพยนตร์จึงมีราคาแพงกว่าห้องอื่น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าที่สามารถขายสินค้าได้ทั้งสองด้าน จำเลยสร้างแผงลอยปิดกั้นจนโจทก์ไม่สามารถเปิดประตูด้านข้างได้และผู้เช่าอาคารพาณิชย์ของโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าเพราะจำเลยสร้างแผงลอยปิดกั้นการเปิดประตูเข้าออก การที่จำเลยสร้างแผงลอยปิดกั้นจนโจทก์ไม่สามารถเปิดประตูด้านข้างได้เป็นเหตุให้ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ของโจทก์ไม่สะดวกในการกระทำการค้าในอาคารพาณิชย์ของโจทก์ที่ประสงค์จะให้ผู้เช่าได้ใช้ทำการค้าและเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญาเช่าจึงเป็นการใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปได้ตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ โจทก์จึงมีสิทธิปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหาย หรือความเดือดร้อนให้สิ้นไปและเรียกเอาค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 และมาตรา 1337 แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์วันละ 300 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อแผงลอยออกไป ศาลฎีกาเห็นว่าสูงเกินไปเห็นสมควรกำหนดให้วันละ 200 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ค่าเสียหายกำหนดให้เพียงวันละ 200 บาทนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สถิตย์ ไพเราะ-วิเทพ ศิริพากย์-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ